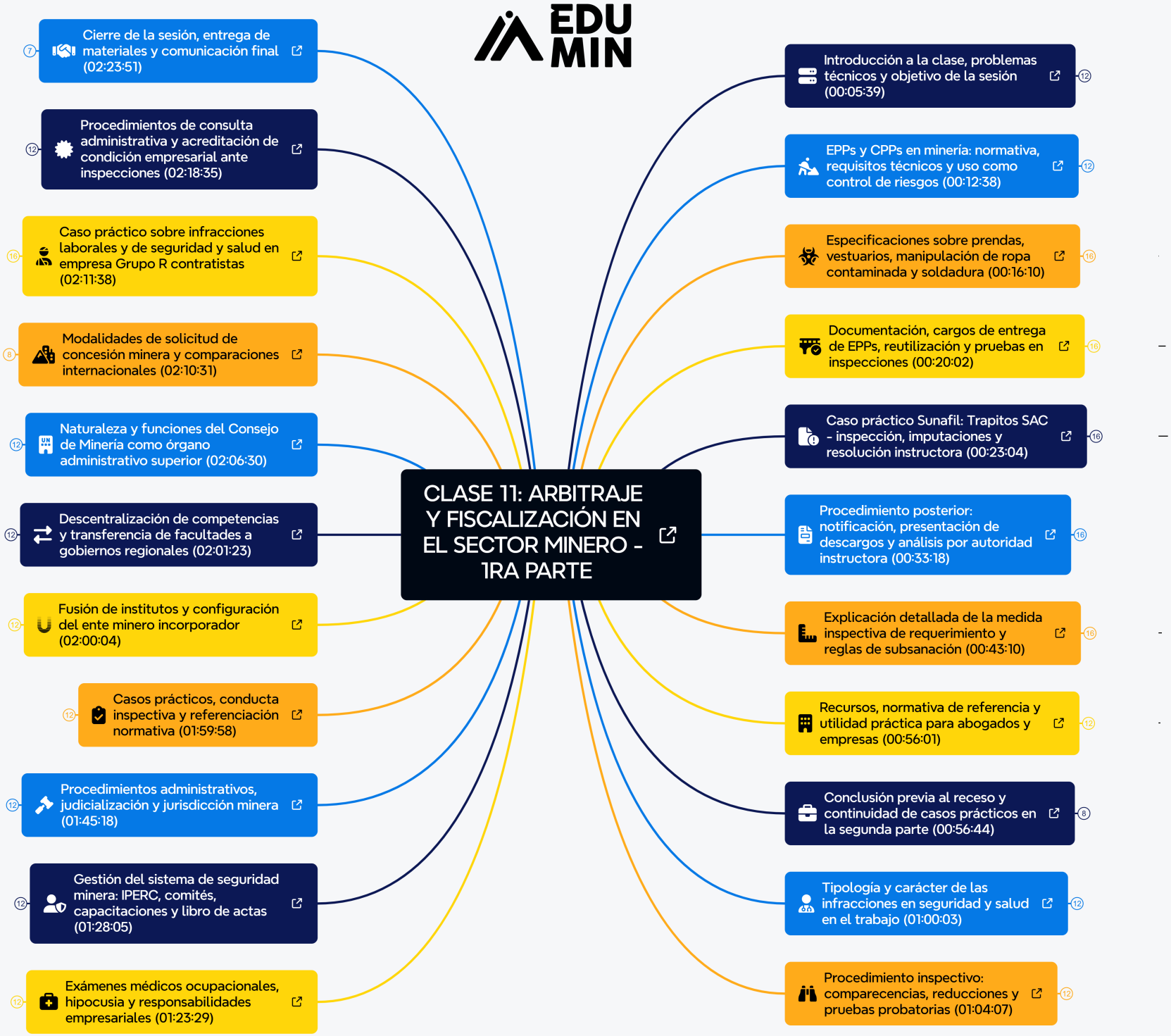

EDU MIN
CLASE 11: ARBITRAJE Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO - 1RA PARTE
Introducción a la clase, problemas técnicos y objetivo de la sesión (00:05:39)
EPPs y CPPs en minería: normativa, requisitos técnicos y uso como control de riesgos (00:12:38)
Especificaciones sobre prendas, vestuarios, manipulación de ropa contaminada y soldadura (00:16:10)
Documentación, cargos de entrega de EPPs, reutilización y pruebas en inspecciones (00:20:02)
Caso práctico Sunafil: Trapitos SAC - inspección, imputaciones y resolución instructora (00:23:04)
Procedimiento posterior: notificación, presentación de descargos y análisis por autoridad instructora (00:33:18)
Explicación detallada de la medida inspectiva de requerimiento y reglas de subsanación (00:43:10)
Recursos, normativa de referencia y utilidad práctica para abogados y empresas (00:56:01)
Conclusión previa al receso y continuidad de casos prácticos en la segunda parte (00:56:44)
Tipología y carácter de las infracciones en seguridad y salud en el trabajo (01:00:03)
Procedimiento inspectivo: comparecencias, reducciones y pruebas probatorias (01:04:07)
Cierre de la sesión, entrega de materiales y comunicación final (02:23:51)
Procedimientos de consulta administrativa y acreditación de condición empresarial ante inspecciones (02:18:35)
Caso práctico sobre infracciones laborales y de seguridad y salud en empresa Grupo R contratistas (02:11:38)
Modalidades de solicitud de concesión minera y comparaciones internacionales (02:10:31)
Naturaleza y funciones del Consejo de Minería como órgano administrativo superior (02:06:30)
Descentralización de competencias y transferencia de facultades a gobiernos regionales (02:01:23)
Fusión de institutos y configuración del ente minero incorporador (02:00:04)
Casos prácticos, conducta inspectiva y referenciación normativa (01:59:58)
Procedimientos administrativos, judicialización y jurisdicción minera (01:45:18)
Gestión del sistema de seguridad minera: IPERC, comités, capacitaciones y libro de actas (01:28:05)
Exámenes médicos ocupacionales, hipocusia y responsabilidades empresariales (01:23:29)

EDU MIN


CLASE 11: ARBITRAJE Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO - 1RA PARTE
Introducción a la clase, problemas técnicos y objetivo de la sesión (00:05:39)
EPPs y CPPs en minería: normativa, requisitos técnicos y uso como control de riesgos (00:12:38)
Especificaciones sobre prendas, vestuarios, manipulación de ropa contaminada y soldadura (00:16:10)
Documentación, cargos de entrega de EPPs, reutilización y pruebas en inspecciones (00:20:02)
Caso práctico Sunafil: Trapitos SAC - inspección, imputaciones y resolución instructora (00:23:04)
Procedimiento posterior: notificación, presentación de descargos y análisis por autoridad instructora (00:33:18)
Exámenes médicos ocupacionales, hipocusia y responsabilidades empresariales (01:23:29)
Procedimiento inspectivo: comparecencias, reducciones y pruebas probatorias (01:04:07)
Tipología y carácter de las infracciones en seguridad y salud en el trabajo (01:00:03)
Conclusión previa al receso y continuidad de casos prácticos en la segunda parte (00:56:44)
Recursos, normativa de referencia y utilidad práctica para abogados y empresas (00:56:01)
Explicación detallada de la medida inspectiva de requerimiento y reglas de subsanación (00:43:10)

Introducción a la clase, problemas técnicos y objetivo de la sesión (00:05:39)

- Saludo inicial, inconvenientes con conexión y organización de la clase (00:05:39)
  - Saludo a los asistentes y comunicación del problema con la monitora que no podrá conectarse por internet, indicando que el docente apoyará el inicio de la clase.
  - Aviso de espera breve (unos minutos) para que el docente termine de conectarse y se complete la asistencia antes de iniciar formalmente la sesión.
  - Confirmación de ajuste técnico del micrófono y coordinación entre docente y monitor para arrancar la clase puntualmente.
- Objetivo general de la sesión y temas a tratar (00:10:48)
  - Continuar con la situación de seguridad y salud en el trabajo, completando lo pendiente sobre EPPs (equipos de protección personal) y CPPs, y revisar casos prácticos relacionados con Sunafil.
  - Añadir explicación sobre el reglamento de la Ley General de Inspecciones para entender fundamentos de las multas y actuaciones inspectivas.
  - Indicar que se revisarán alrededor de dos casos prácticos sobre EPPS y seguridad laboral, con comentarios sobre su aplicación en el temario.
- Relación entre derecho laboral, seguridad y desconocimiento profesional (00:11:03)
  - Señalar que muchos abogados conocen derechos laborales básicos (contratos, planillas, remuneraciones, vacaciones) pero desconocen obligaciones y requisitos en seguridad y salud en el trabajo y modalidades formativas.
  - Explicar la utilidad práctica de conocer el reglamento de inspecciones y dónde se sustenta la potestad sancionadora de Sunafil respecto a SST (seguridad y salud en el trabajo).
  - Aviso de que la parte restante del temario es más ligera, pero que la sección sobre EPPs y casos es importante y se complementará con ejercicios prácticos.

EPPs y CPPs en minería: normativa, requisitos técnicos y uso como control de riesgos (00:12:38)

- Definición, lugar en el sistema de gestión y artículos del reglamento minero aplicables (00:12:38)
  - Recordatorio de que en derecho minero los EPPs no conforman separadamente el sistema de SST, pero están incluidos en el reglamento minero entre los artículos 81 y 94.
  - El reglamento contiene disposiciones específicas sobre CPPs (EPPs) en minería y establece su inclusión práctica dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
  - Indicación de que algunos artículos son muy puntuales y otros más genéricos, pero en conjunto configuran obligaciones para empleadores mineros.
- Requisitos técnicos, certificación, vida útil y consideración como último recurso (00:13:56)
  - Los EPPs deben cumplir requisitos: especificaciones técnicas, medidas, material de fabricación, vida útil y certificado de calidad que avale su uso en labores específicas.
  - Los EPPs se consideran la última medida de control de riesgos cuando no es posible eliminar o reducir el riesgo por otros medios.
  - En minería la naturaleza del trabajo hace que el riesgo sea permanente; por ello se priorizan medidas de prevención, formación y el empleo adecuado de EPPs cuando el riesgo no es eliminable.
- Registro en IPERC, asignación según riesgo y selección adecuada por labor (00:15:34)
  - El IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles) registra peligros y riesgos por puesto y determina controles concretos, incluyendo la entrega de EPPs adecuados a la tarea.
  - En la tabla de IPERC se clasifica la latencia y severidad del riesgo (alto, medio, bajo) y se especifican controles técnicos, administrativos y de EPPs.
  - La selección del EPP depende de la naturaleza del riesgo y las labores del trabajador; solo los EPPs adecuados y certificados deben ser entregados.

Especificaciones sobre prendas, vestuarios, manipulación de ropa contaminada y soldadura (00:16:10)

- Trajes especiales, mamelucos, bandas luminosas y mantenimiento de vestuarios (00:16:10)
  - Trajes o mamelucos en minería deben incluir elementos visibles (bandas luminosas) para identificar trabajadores que ingresan a la mina.
  - La normativa requiere la existencia de vestuarios/cambiadores y su mantenimiento adecuado para uso continuado y correcto funcionamiento.
  - Inspecciones suelen detectar vestuarios existentes pero con mantenimiento deficiente, lo que constituye incumplimiento normativo.
- Paralelismos con construcción civil: comedores, servicios higiénicos y exigencias normativas (00:17:00)
  - Los requisitos de cambiadores, comedores y servicios higiénicos en minería se asemejan a reglamentos de construcción civil que exigen servicios higiénicos móviles y traslados en obra.
  - Ejemplos: obras públicas y asfalto que requieren servicios higiénicos portátiles para cumplimiento normativo.
  - La normativa sectorial impone condiciones mínimas para servicios y mantenimiento, aplicables también en minería.
- Protocolo para ropa contaminada y prohibición de salir con trajes sucios (00:17:58)
  - Si hay exposición a sustancias infecciosas, irritantes o tóxicas, la ley exige cambiarse la ropa antes de comer o abandonar el área de trabajo.
  - Debe existir lugar apropiado para depositar los trajes contaminados; no se permite salir con la ropa de trabajo para evitar riesgos de salud.
  - Esta regla protege la salud del trabajador y tercera personas, y su incumplimiento es observación habitual en inspecciones.
- Requisitos específicos para soldadores de arco eléctrico y soldadura autógena (00:18:33)
  - Para soldadores de arco eléctrico y ayudantes existen exigencias puntuales: casco adecuado, gafas especiales, guantes y aislamiento del área de soldadura con cintas o cordones.
  - La norma especifica medidas de protección y delimitación visual para evitar exposición de otros trabajadores a riesgos por soldadura.
  - Estos artículos son ejemplos de disposiciones específicas en el reglamento que aplican a labores de riesgo reconocido en minería.

Documentación, cargos de entrega de EPPs, reutilización y pruebas en inspecciones (00:20:02)

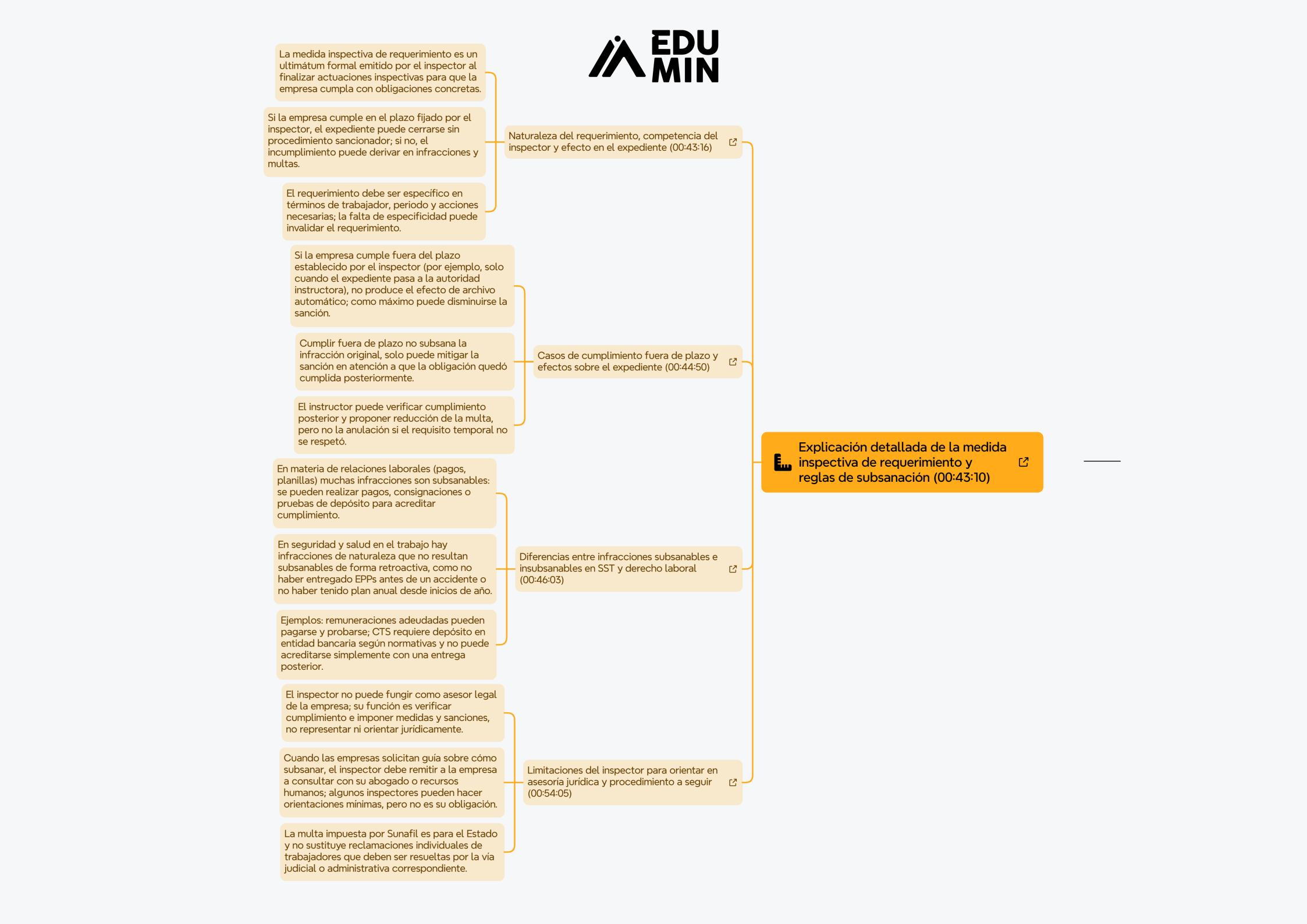
- Obligación de entrega, evidencia documental y modalidades de registro (00:20:02)
  - Los EPPs deben entregarse y la empresa debe acreditar la entrega mediante cargos firmados por el trabajador o registros virtuales con acuse de recibo por correo electrónico.
  - Documentación requerida por inspectores tras accidentes (mortales o no): cargos de entrega de EPPs, política de SST, conformación del comité y notificación de accidentes.
  - Formas válidas: entrega física con firma, acta, o evidencia digital con acuse y archivo impreso; ausencia o defectos en la prueba invalidan la acreditación de entrega.
- Defectos comunes en registros de entrega y ejemplos detectados por inspectores (00:20:59)
  - Documentos sin firma del trabajador, listados vagos que no detallan los EPPs entregados, o registros generales sin contenido específico constituyen incumplimiento.
  - Ejemplos: documentos que solo indican "entrega de EPPs primer trimestre 2025" sin especificar tipo ni beneficiarios.
  - Estas deficiencias son recurrentes y comprometen la defensa de la empresa ante propuestas de multa.
- Reutilización (reciclaje) de EPPs y entrega de equipo usado en minería (00:22:07)
  - Práctica irregular: entrega de cascos o botas previamente usados por otros trabajadores como solución improvisada.
  - Entrevistas a trabajadores revelan entregas de EPPs usados que no cumplen con requisitos de condiciones ni certificación para nuevo usuario.
  - El reuso sin condiciones de seguridad y certificación incumple lineamientos de SST y puede ser motivo de sanción.
- Importancia de documentos probatorios ante Sunafil y actos inspectivos (00:22:59)
  - Entrega de EPPs y su documentación forman parte esencial del expediente inspectivo y son solicitados por la autoridad como prueba.
  - Ausencia de pruebas o registros deficientes facilitan la confirmación de infracciones por la autoridad instructora y posteriormente por la autoridad sancionadora.
  - Mantener registros claros, firmados y respaldados digitalmente evita vulnerabilidades en procesos sancionadores.

Caso práctico Sunafil: Trapitos SAC - inspección, imputaciones y resolución instructora (00:23:04)

- Origen de la inspección, acta de infracción y empresa inspeccionada (00:25:49)
  - La orden de inspección N°245 culminó con acta de infracción 053-2022 contra Trapitos S.A.C., empresa localizada en parque industrial, expediente del año 2022.
  - El acta originó imputaciones formales que se notificaron a la empresa para que presentara descargos en plazo legal.
  - El caso combina infracciones en seguridad y salud en el trabajo y en la labor inspectiva por incumplimiento de requerimientos.
- Primera imputación: falta de plan anual de trabajo y capacitación del sistema de SST (00:27:27)
  - Se imputa no acreditar que la empresa contara con plan anual de trabajo y capacitación en SST para 2022, que debía contemplar a los siete trabajadores detectados.
  - La infracción fue calificada como leve según el reglamento de la Ley General de Inspecciones, correspondiendo 0.14% UIT (en ese momento 644 soles).
  - El inspector solicitó la documentación y su ausencia motivó la propuesta de multa.
- Segunda imputación: no acreditar la capacitación y sensibilización en uso de EPPs para 2022 (00:29:02)
  - La empresa no acreditó haber realizado capacitaciones sobre uso de equipos de protección personal para los siete trabajadores encontrados en instalaciones.
  - Esta infracción fue calificada como grave, con sanción de 0.29% UIT (en ese momento 1,334 soles).
  - No existir plan ni evidencias de programación o ejecución de capacitaciones empeora la posición de la empresa.
- Tercera imputación: incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento (00:30:57)
  - La empresa no cumplió el requerimiento (medida inspectiva de cumplimiento) emitido por el inspector; la falta de atención al ultimátum se tipificó como infracción muy grave.
  - Esta infracción pertenece al bloque de infracciones contra la labor inspectiva y fue calificada con 0.47 UIT (2,62 soles por cada unidad de medida en ese periodo).
  - La suma de las tres multas alcanzó 4,140 soles, considerando que la empresa estaba inscrita como microempresa en remype y aplicándose la escala correspondiente.

Procedimiento posterior: notificación, presentación de descargos y análisis por autoridad instructora (00:33:18)

- Notificación de la imputación y plazo para descargos (00:33:18)
  - Se notifica a la empresa la imputación de cargos junto al acta de infracción y se le otorgan cinco días para presentar descargos por mesa de partes virtual.
  - La imputación incluye análisis legal de la autoridad instructora y el expediente del inspector como sustento.
  - Tras los descargos se procede a evaluar la evidencia y emitir informe final que sugiere mantener o archivar la propuesta de multa.
- Descargos presentados por Trapitos y contenidos principales (00:35:08)
  - Trapitos presentó dos escritos virtuales idénticos, alegando que algunas personas no eran trabajadores suyos y que el año 2022 no había concluido por lo que las capacitaciones podían realizarse luego.
  - La empresa afirmó que uno de los implicados, Andrés Reyes Cartagena, nunca trabajó para ella y solicitó que la cantidad de trabajadores afectados fuese cero.
  - Alegaron adjuntar certificados de capacitación, pero en el sistema virtual no se adjuntaron documentos, solo los textos de descargo.
- Evaluación de descargos por el instructor y carencias detectadas (00:35:36)
  - El instructor constató que los escritos no aportaban evidencia adjunta de certificaciones ni del plan anual ni de capacitaciones programadas.
  - Las afirmaciones de la empresa sobre la posibilidad de realizar capacitaciones luego del acto inspectivo no eran suficientes porque el plan anual y la programación deberían haber existido desde inicios del año.
  - El instructor consideró que los descargos eran insuficientes y propuso mantener la imputación de las multas por falta de sustento documental.
- Resolución final propuesta y remisión a la autoridad sancionadora (00:41:34)
  - El instructor mantuvo la propuesta de multa por 4,140 soles y remitió el expediente a la autoridad sancionadora (en ese entonces, Dr. Alberto Sakakiqui Madariega) para resolución final.
  - Se informó a la empresa sobre plazos para pago voluntario o recursos administrativos (apelación, reconsideración) y las consecuencias de no pago.
  - El docente indicó que la resolución final se emitió pero no estaba disponible en su material, aunque recordó que el desenlace se mantuvo conforme al informe final del instructor.


Explicación detallada de la medida inspectiva de requerimiento y reglas de subsanación (00:43:10)
Naturaleza del requerimiento, competencia del inspector y efecto en el expediente (00:43:16)
La medida inspectiva de requerimiento es un ultimátum formal emitido por el inspector al finalizar actuaciones inspectivas para que la empresa cumpla con obligaciones concretas.
Si la empresa cumple en el plazo fijado por el inspector, el expediente puede cerrarse sin procedimiento sancionador; si no, el incumplimiento puede derivar en infracciones y multas.
El requerimiento debe ser específico en términos de trabajador, periodo y acciones necesarias; la falta de especificidad puede invalidar el requerimiento.
Casos de cumplimiento fuera de plazo y efectos sobre el expediente (00:44:50)
Si la empresa cumple fuera del plazo establecido por el inspector (por ejemplo, solo cuando el expediente pasa a la autoridad instructora), no produce el efecto de archivo automático; como máximo puede disminuirse la sanción.
Cumplir fuera de plazo no subsana la infracción original, solo puede mitigar la sanción en atención a que la obligación quedó cumplida posteriormente.
El instructor puede verificar cumplimiento posterior y proponer reducción de la multa, pero no la anulación si el requisito temporal no se respetó.
Diferencias entre infracciones subsanables e insubsanables en SST y derecho laboral (00:46:03)
En materia de relaciones laborales (pagos, planillas) muchas infracciones son subsanables: se pueden realizar pagos, consignaciones o pruebas de depósito para acreditar cumplimiento.
En seguridad y salud en el trabajo hay infracciones de naturaleza que no resultan subsanables de forma retroactiva, como no haber entregado EPPs antes de un accidente o no haber tenido plan anual desde inicios de año.
Ejemplos: remuneraciones adeudadas pueden pagarse y probarse; CTS requiere depósito en entidad bancaria según normativas y no puede acreditarse simplemente con una entrega posterior.
Limitaciones del inspector para orientar en asesoría jurídica y procedimiento a seguir (00:54:05)
El inspector no puede fungir como asesor legal de la empresa; su función es verificar cumplimiento e imponer medidas y sanciones, no representar ni orientar jurídicamente.
Cuando las empresas solicitan guía sobre cómo subsanar, el inspector debe remitir a la empresa a consultar con su abogado o recursos humanos; algunos inspectores pueden hacer orientaciones mínimas, pero no es su obligación.
La multa impuesta por Sunafil es para el Estado y no sustituye reclamaciones individuales de trabajadores que deben ser resueltas por la vía judicial o administrativa correspondiente.

Recursos, normativa de referencia y utilidad práctica para abogados y empresas (00:56:01)

- Recomendación de consulta del reglamento de la Ley General de Inspecciones (00:56:01)
  - El reglamento de la Ley General de Inspecciones del Trabajo (aprobado en 2006 y con modificaciones hasta 2024) es la fuente principal para conocer infracciones y sanciones aplicables por Sunafil.
  - Se sugiere tener copia actualizada del reglamento y folletos sectoriales (minería, construcción) para consulta práctica en asesoría de empresas y defensa en expedientes inspectivos.
  - La actualización constante es relevante porque la tipificación de infracciones y montos en UIT puede cambiar con reformas.
- Estructura del reglamento: título tercero y tipificación de infracciones (00:58:52)
  - El título tercero del reglamento contiene la tipificación exhaustiva de infracciones: materia de relaciones laborales, seguridad y salud en el trabajo y labor inspectiva.
  - Ahí se clasifican infracciones como leves, graves o muy graves, y se establecen porcentajes de UIT según tamaño de empresa (micro, pequeña, régimen general).
  - Conocer esta tabla permite anticipar riesgos sancionadores y asesorar sobre cumplimiento preventivo para empresas de cualquier sector.
- Utilidad práctica para abogados, administrativos y responsables de empresa (00:57:12)
  - Abogados y personal administrativo deben conocer el reglamento para entender por qué Sunafil puede sancionar y cuáles pruebas documentales requiere la autoridad.
  - Tener folletos o manuales impresos actualizados facilita la actuación rápida ante inspecciones o para preparar documentación preventiva (plan anual, registros de capacitación, registros de entrega de EPPs).
  - La prevención documental (planificación anual y pruebas de ejecución periódica) evita sanciones y demuestra cumplimiento ante inspectores.

Conclusión previa al receso y continuidad de casos prácticos en la segunda parte (00:56:44)

- Síntesis de aprendizajes inmediatos y relevancia para la práctica jurídica laboral (00:56:44)
  - Resumen de que la entrega de EPPs, documentación del plan anual y pruebas de capacitación son elementos claves revisados por inspectores y decisivos en sanciones.
  - Subrayar la distinción entre infractions subsanables (principalmente laborales) y no subsanables (muchas en SST), que condiciona estrategias de defensa.
  - Recordatorio de que mantener registros fehacientes y programaciones desde inicio de año es la mejor práctica para evitar sanciones inspectoras.
- Anuncio de continuación de la clase y revisión de más casos prácticos luego del receso (00:57:04)
  - Indicación de que tras el receso se seguirán revisando más casos prácticos y otros temas relacionados con entrega de EPPs, medidas inspectivas y normativa sectorial.
  - Invitación a los asistentes a consultar el reglamento de la Ley General de Inspecciones y a preparar preguntas para el análisis de próximos expedientes.
  - Cierre temporal de la sesión para receso, con promesa de continuar con más ejemplos y discusión sobre subsanación y defensa administrativa.

Tipología y carácter de las infracciones en seguridad y salud en el trabajo (01:00:03)

- Diferencia entre infracciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo, y su grado de especificidad (01:00:03)
  - Las infracciones laborales suelen ser literales y específicas, mientras que las de seguridad y salud en el trabajo son más genéricas y amplias en su redacción.
  - La tipificación genérica permite encajar múltiples acciones u omisiones como incumplimientos de lineamientos o normativas relacionadas con seguridad y salud.
  - Los inspectores vinculan la conducta observada con la tipificación genérica mediante cuadros o matrices que indican la acción que encaja en la infracción tipificada.
- Ejemplos de encaje práctico de incumplimientos en numerales genéricos (01:01:26)
  - Numeral 26.4: incumplimientos de disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos cuando no revisten trascendencia grave para la integridad física o salud.
  - Casos encajables: tener el HIPER (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles) pero no actualizado, omisión de libros de actas del comité, falta de programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
  - La tipificación permite incluir pequeños incumplimientos que no constituyen riesgo grave pero sí infringen lineamientos preventivos.
- Clasificación de sanciones por gravedad y ejemplos de infracciones muy graves (01:02:21)
  - Existen categorías: leves, graves y muy graves; en seguridad y salud en el trabajo predominan infracciones graves y muy graves.
  - Infracciones leves son pocas y el resto ha sido derogado; 16 son catalogadas como graves según lo expuesto.
  - Ejemplo de muy grave: no realizar exámenes médicos ocupacionales de ingreso o de salida, lo que impide determinar relación entre condición de salud y labores desarrolladas, afectando pensiones o reclamos posteriores.

Procedimiento inspectivo: comparecencias, reducciones y pruebas probatorias (01:04:07)

- Naturaleza de la inasistencia a comparecencia y posibilidad de reducción de multa (01:13:04)
  - La inasistencia a comparecencia programada constituye una infracción prevista en el reglamento de inspecciones laborales y puede ser sancionada.
  - Si la única infracción vigente es la inasistencia y el resto de obligaciones ha sido subsanado, el reglamento contempla una reducción del 90% de la multa aplicable.
  - Requisito: que efectivamente solo queden en pie infracciones por inasistencia y que la empresa haya cumplido con todo lo demás solicitado por el inspector.
- Caso práctico: Consorcio GID y reducción de multa por inasistencia (01:13:04)
  - Hechos: comparecencia fijada el 14/03/2022 a las 08:30; la empresa alegó haber presentado documentación y subsanado incumplimientos antes de la fecha, pero figura inasistencia.
  - Multa inicial del régimen general por importe de S/ 12,098, al aplicarse reducción del 90% quedó en S/ 1,209.80, con plazo de pago en 24 horas o apelación en 15 días.
  - Observación: la resolución de multa es el acto que requiere pago; las propuestas del inspector no obligan al pago hasta la resolución sancionadora.
- Requisitos probatorios en actuaciones inspectivas y consecuencias de falta de evidencia (01:20:23)
  - Inspecciones deben contar con medios probatorios: fotografías, grabaciones, entrevistas a trabajadores y otros documentos que respalden las constataciones.
  - Si el inspector sólo deja constancia verbal o un acta sin pruebas, el expediente puede ser archivado por falta de sustento probatorio.
  - En caso de negligencia del inspector en recabar pruebas, puede iniciarse proceso disciplinario contra el propio inspector.

Exámenes médicos ocupacionales, hipocusia y responsabilidades empresariales (01:23:29)

Valor probatorio de exámenes médicos ocupacionales frente a declaraciones del trabajador (01:23:36)

- Una declaración firmada por el trabajador sobre una condición previa tiene escaso valor jurídico comparado con un examen médico ocupacional formalmente realizado.
- El examen médico ocupacional de ingreso y salida constituye prueba documental robusta para determinar si una enfermedad o condición existía antes del ingreso o se originó en la actividad laboral.
- La normativa minera exige registro de exámenes médicos ocupacionales y entrega de copia al trabajador, lo cual protege a la empresa frente a reclamos posteriores.

Importancia del examen de salida para relaciones con pensiones y efectos legalmente relevantes (01:03:10)

- Sin examen de salida es difícil acreditar la relación causal entre la condición de salud (por ejemplo, hipoacusia) y la labor desempeñada, afectando reclamaciones de pensión especial o régimen minero.
- Solicitudes tardías de exámenes de salida años después suelen carecer de relación temporal suficiente para establecer causalidad.
- Los exámenes médicos son documentos que Sunafil u otras autoridades pueden requerir en investigaciones de incidentes o enfermedades ocupacionales.

Buenas prácticas y alcance de las solicitudes de documentos por inspectores (01:26:04)

- Los inspectores deben solicitar únicamente documentos relacionados con el objeto de la investigación, evitando pedir material irrelevante por principio de proporcionalidad.
- En accidentes de trabajo conviene requerir política de seguridad, actas del comité, notificación al Ministerio, constancias de capacitación y entrega de EPPs, entre otros vinculados al hecho.
- Inspectores noveles a veces piden documentación excesiva por precaución; tal práctica puede ser corregida por superiores o en privado.

EDU MIN


CLASE 11: ARBITRAJE Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO - 1RA PARTE
Cierre de la sesión, entrega de materiales y comunicación final (02:23:51)
Procedimientos de consulta administrativa y acreditación de condición empresarial ante inspecciones (02:18:35)
Caso práctico sobre infracciones laborales y de seguridad y salud en empresa Grupo R contratistas (02:11:38)
Modalidades de solicitud de concesión minera y comparaciones internacionales (02:10:31)
Naturaleza y funciones del Consejo de Minería como órgano administrativo superior (02:06:30)
Gestión del sistema de seguridad minera: IPERC, comités, capacitaciones y libro de actas (01:28:05)
Procedimientos administrativos, judicialización y jurisdicción minera (01:45:18)
Casos prácticos, conducta inspectiva y referenciación normativa (01:59:58)
Fusión de institutos y configuración del ente minero incorporador (02:00:04)
Descentralización de competencias y transferencia de facultades a gobiernos regionales (02:01:23)

Gestión del sistema de seguridad minera: IPERC, comités, capacitaciones y libro de actas (01:28:05)

- Características y requisitos del IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles) (01:28:05)
  - El IPERC es un documento técnico, frecuentemente en formato Excel, donde se listan peligros y riesgos por puesto laboral y las medidas de control asociadas.
  - Es obligatorio que los trabajadores participen en la identificación de peligros y riesgos; su participación debe constar con firma en el documento para que tenga validez legal.
  - En minería existe el HIPER o HIPERC (HIPER continuo) con modelos mínimos en el anexo 7 del reglamento de seguridad y salud en el trabajo de minería.
- Jerarquía de control de riesgos y uso de equipos de protección personal (EPP) (01:29:17)
  - El titular de la actividad minera debe seguir la jerarquía de controles: eliminar, controlar, corregir y como último recurso usar EPP adecuados.
  - En muchas labores mineras es imposible eliminar totalmente el riesgo; por ello la planificación y controles técnicos preceden al uso de EPP.
  - El reglamento enfatiza que el uso de EPP debe ser el último recurso después de haber agotado otras alternativas de control jerarquizadas.
- Formación, capacitaciones iniciales y casos prácticos sobre votaciones del comité de seguridad (01:31:11)
  - Capacitación inicial para trabajador minero nuevo en socavón: 4 días por 8 horas diarias según norma aplicable; en labores de menor riesgo puede reducirse a 2 días por 8 horas.
  - El comité de seguridad y salud laboral debe conformarse con elección de representantes mediante voto secreto; votaciones a mano alzada no son válidas.
  - En empresas del régimen general el libro de actas del comité debe ser aperturado en Gerencia Regional de Trabajo; en minería el libro existe pero no requiere apertura ante autoridades centrales si la normativa sectorial lo dispone así.

Procedimientos administrativos, judicialización y jurisdicción minera (01:45:18)

- Interrupción del procedimiento inspectivo por judicialización y requisitos formales (01:47:37)
  - Si la empresa o trabajador judicializa la controversia sobre la naturaleza de la relación laboral, el procedimiento administrativo inspectivo se interrumpe cuando la demanda está admitida y en trámite en el Poder Judicial.
  - Presentar únicamente la demanda sin prueba de admisión o constancia de mesa de partes no interrumpe el proceso; se requiere acreditar que el proceso judicial está tramitándose.
  - La interrupción por abocamiento indebido está prevista en el reglamento de inspecciones y exige seguimiento de las resoluciones judiciales para decidir continuidad o archivo.
- Estrategias procesales y efectos de la judicialización en la duración del expediente (01:51:03)
  - Algunas empresas optan por judicializar para demorar plazos y ganar tiempo para negociar o conseguir recursos económicos, uso estratégico del contencioso administrativo para dilatar efectos sancionadores.
  - El expediente administrativo puede quedar en suspenso en distintas etapas: inspección, instrucción o resolución; las actuaciones se retoman según avance judicial.
  - Recursos y apelaciones administrativas pueden derivar en procesos contencioso-administrativos que prolongan la resolución final por años.
- Jurisdicción minera: instituciones competentes, evolución del sistema registral y cambios institucionales (01:46:42)
  - La jurisdicción minera está regulada en artículos específicos de la Ley General de Minería y en ella intervienen entidades como OSINERGMIN, Ministerio de Energía y Minas, SUNAFIL, OEFA, entre otras con competencias en distintas etapas.
  - El sistema registral y de concesiones ha evolucionado: el antiguo Registro Público de Minería dejó de operar y hoy el otorgamiento y registro de concesiones depende de INP(?) (INAC), gobiernos regionales o institutos técnicos según tipo de minería.
  - Desde 2000 y luego en 2007 se produjeron cambios institucionales como la transferencia de competencias registrales y la creación y fusión de institutos encargados del catastro y concesiones mineras, modificando la jurisdicción y procedimiento de titulación.

Casos prácticos, conducta inspectiva y referenciación normativa (01:59:58)

- Ejemplos de actuaciones inspectivas conexas y procedimientos penales conexos (01:40:24)
  - Inspectores pueden comunicar a Fiscalía indicios de delitos detectados durante inspecciones, como falsificación de firmas en planillas laborales, lo que puede llevar a investigaciones penales y peritajes posteriores.
  - La remisión a Fiscalía puede impulsar la resolución administrativa y obligar a la empresa a cumplir, además de generar responsabilidades penales para responsables.
  - La colaboración entre inspectoría y fiscalía permite robustecer actuaciones y obtener pruebas externas para respaldar hallazgos administrativos.
- Multiplicidad de infracciones en una sola actuación inspectiva y su análisis integral (01:37:28)
  - Un solo caso puede contener infracciones laborales, infracciones en seguridad y salud en el trabajo, modalidades formativas e infracciones a la labor inspectiva, conformando expedientes con múltiples cargos.
  - La selección de casos para enseñanza suele considerar expedientes recientes con varias infracciones para ilustrar la complejidad de decisiones sancionadoras y reductoras.
  - La resolución de multas y su análisis incluye verificación de cumplimiento parcial, subsanación de incumplimientos y aplicación de beneficios regulatorios como reducciones.
- Lineamientos del Tribunal y criterios operativos para actuaciones de comparecencia y espera (01:44:47)
  - El Tribunal ha emitido lineamientos operativos, por ejemplo, el criterio de esperar 10 minutos en comparecencias; minuto 11 puede entenderse como inasistencia y generar infracción de la labor inspectiva.
  - Los lineamientos complementan la ley señalando procedimientos prácticos y tiempos procesales que orientan la actuación inspectiva y la calificación de incumplimientos.
  - Revisar lineamientos y pronunciamientos del Tribunal es esencial para resolver casos concretos y aplicar criterios uniformes en fiscalizaciones.

Fusión de institutos y configuración del ente minero incorporador (02:00:04)

- Descripción de la fusión entre INAT y INEGEMM y la entidad incorporante INECMEC (02:00:04)
  - Se explicó que el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INAT) fue incorporado al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INECMEC) como entidad incorporante.
  - La incorporación implicó que INECMEC absorbiera funciones relacionadas con concesiones mineras, incluyendo recepción y evaluación de solicitudes.
  - El proceso de absorción y publicación culminó el 30 de junio de 2007, con publicación el 1 de junio de 2007, consolidándose la entidad actual.
- Funciones previas y nuevas atribuciones del instituto resultante (02:00:22)
  - Antes de la fusión, el instituto se dedicaba principalmente a investigaciones geológicas y metalúrgicas relacionadas con minerales.
  - Tras la absorción del INAT, la entidad pasó a encargarse también de recibir y tramitar solicitudes de concesión minera.
  - El cambio implicó ampliar competencias técnicas a funciones administrativas de concesión.
- Cronología y transformación institucional hasta convertirse en INHCMET (02:00:38)
  - La línea de tiempo detalló cómo el instituto evolucionó de investigativo a entidad gestora de concesiones a partir de 2007.
  - Se resaltó que, desde entonces, la nueva entidad maneja recepción, evaluación y decisiones administrativas sobre concesiones mineras.
  - El relato estableció continuidad institucional desde la fusión hasta la situación vigente.

Descentralización de competencias y transferencia de facultades a gobiernos regionales (02:01:23)

- Impacto de la regionalización en la recepción y otorgamiento de concesiones mineras (02:01:23)
  - Con la regionalización se buscó descentralizar funciones concentradas en Lima hacia los gobiernos regionales.
  - Los gobiernos regionales comenzaron a recibir solicitudes de concesiones de pequeña minería y minería artesanal.
  - La transferencia permitió que los actores locales gestionaran concesiones situadas dentro de su región.
- Marco legal: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Decreto de transferencia (02:03:54)
  - La Ley 27867 (2002) estableció como función específica de los gobiernos regionales otorgar concesiones a la pequeña minería y minería artesanal de la región.
  - Posteriores planes y decretos de transferencia incluyeron traspasos de competencias sectoriales a los gobiernos regionales.
  - El Decreto 68-2006 fijó el 31 de diciembre de 2007 como fecha límite para culminar la transferencia de estas funciones.
- Alcance de las facultades transferidas y procedimientos aplicables (02:04:13)
  - Las facultades transferidas incluyeron recepción de petitorios, tramitación, otorgamiento y extinción de concesiones mineras.
  - Los gobiernos regionales aplicarían el procedimiento ordinario minero conforme a la Ley General de Minería y sus reglamentos.
  - Se enfatizó que la descentralización fue gradual y que las competencias se incorporaron por etapas.

Naturaleza y funciones del Consejo de Minería como órgano administrativo superior (02:06:30)

Rol del Consejo de Minería en la jurisdicción administrativa minera (02:06:30)

- El Consejo de Minería es la entidad máxima en la jurisdicción administrativa del sector minero, en asuntos del ámbito administrativo.
- No debe confundirse con jurisdicciones judiciales como el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, ya que su alcance es administrativo.
- Actúa como última instancia administrativa en determinados asuntos mineros.

Materias y órganos cuyas resoluciones conoce el Consejo de Minería (02:07:40)

- Resuelve en última instancia administrativa asuntos provenientes de órganos de primera instancia como la Dirección General de Minería.
- También conoce resoluciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, dirección de concesiones mineras y la presidencia del consejo directivo del instituto geológico.
- Su competencia se define conforme al artículo 94 del texto único ordenado de la Ley General de Minería.

Recursos posteriores y posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa (02:08:31)

- Si el Consejo de Minería confirma la denegatoria de una concesión, el interesado puede agotar plazos y acudir al contencioso administrativo.
- En la vía contencioso-administrativa un juez puede pronunciarse sobre el otorgamiento de la concesión, transformando el asunto en proceso jurídico.
- Se discutió la tensión teórica entre trámite administrativo y decisión judicial en materia de concesiones.

Modalidades de solicitud de concesión minera y comparaciones internacionales (02:10:31)

Diferencias entre países en los procedimientos para solicitar concesiones mineras (02:10:31)

- Se advirtió que no todos los países siguen el mismo esquema administrativo para concesiones mineras; hay variaciones internacionales.
- En algunos estados el trámite es más centralizado, mientras que en otros existen procedimientos distintos o requisitos adicionales.
- La exposición prometió comparar modelos extranjeros en apartados posteriores.

Alcance del tema tratado y continuación en sesiones futuras (02:10:58)

- La primera parte del tema uno quedó concluida y se anunció que faltaban más contenidos por desarrollar.
- Se indicó la intención de revisar comparaciones internacionales y otras formas de solicitar concesiones en próximas clases.
- Se invitó a los asistentes a volver para continuar con el análisis.

Caso práctico sobre infracciones laborales y de seguridad y salud en empresa Grupo R contratistas (02:11:38)

- Presentación del caso y naturaleza de las infracciones detectadas (02:11:38)
  - Se expuso un expediente de la empresa Grupo R contratistas SRL con seis propuestas de multa por infracciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo.
  - El análisis incluyó identificación de los hechos, determinación de infracciones y cuantificación de las multas propuestas.
  - El caso sirvió para ejemplificar la actuación inspectiva y los criterios sancionadores.
- Infracciones laborales por no registrar planillas y control de asistencia (02:12:42)
  - Primera infracción: falta de acreditación de registro en planillas electrónicas de una trabajadora, calificada como muy grave según reglamento de inspecciones laborales.
  - Segunda infracción: ausencia de registro de control permanente de asistencia y salida de trabajadores, también calificada como muy grave.
  - Se indicó la obligatoriedad de disponer del registro en el centro de trabajo y que presentarlo a posteriori no tiene validez para la inspección.
- Infracciones en seguridad y salud por falta de entrega de equipos de protección personal (02:15:50)
  - Se detectó que no se acreditó la entrega de equipos de protección personal (EPP) como guantes, lentes de seguridad, chalecos, zapatos de seguridad y bloqueador solar a varios trabajadores.
  - Estas omisiones fueron calificadas como infracciones graves en materia de seguridad y salud en el trabajo.
  - La multa propuesta por la falta de EPP se cuantificó en 0.16 UIT equivalente a 688 soles, con consideración del carácter de microempresa.
- Infracciones a la labor inspectiva por inasistencias y incumplimiento de requerimientos (02:17:43)
  - Se identificaron tres infracciones relacionadas con la labor inspectiva: inasistencia a comparecencias en fechas concretas y falta de cumplimiento de requerimientos del inspector.
  - Las inasistencias ocurrieron el 23 de diciembre de 2019 y el 20 de enero de 2020, entre otros incumplimientos.
  - La suma total de las multas propuestas ascendió a 74 con 70 soles, aplicando reducción por ser microempresa.

Procedimientos de consulta administrativa y acreditación de condición empresarial ante inspecciones (02:18:35)

Uso del registro REMIPE para determinar condición de micro o pequeña empresa (02:18:35)

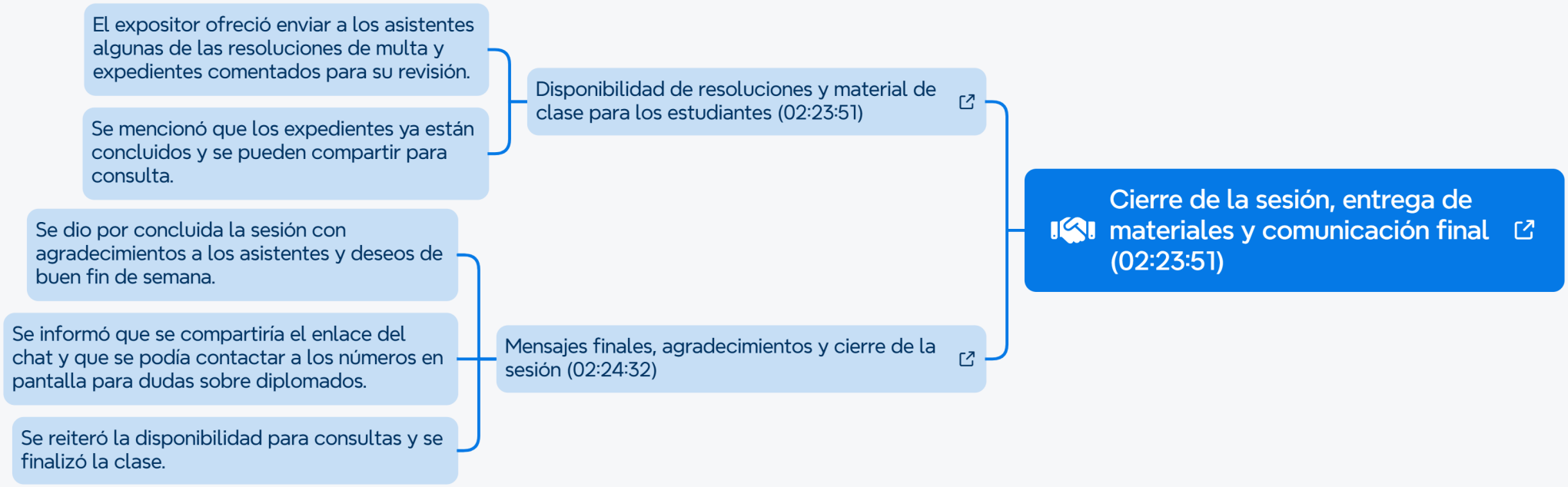
- El inspector consulta el REMIPE para verificar si la empresa está inscrita como micro o pequeña empresa, lo que afecta el cálculo de multas.
- REMIPE permite la consulta por RUC y muestra la condición registral de la empresa en el régimen micro o pequeña empresa.
- Si la empresa no aparece en REMIPE, la inspección aplicará régimen general hasta que se acredite lo contrario.

Inscripción en REMIPE y consecuencias de no estar registrado (02:19:52)

- La inscripción en REMIPE es virtual y requiere envío de documentación escaneada; una vez aprobada la empresa aparece registrada como micro o pequeña.
- Muchos contadores no realizan la inscripción en REMIPE pese a indicar que la empresa es micro o pequeña, generando discrepancias en inspecciones.
- Mientras la empresa no esté acreditada en REMIPE, no se le reconoce la condición para efectos sancionadores.

Posibilidad de acreditar condición empresaria durante el proceso inspectivo y límites legales (02:22:53)

- Es posible acreditar la condición de micro o pequeña empresa durante el trámite inspectivo antes de la imposición de la multa, presentando la inscripción en REMIPE.
- La inspección está obligada a reformular la multa si se acredita la condición empresarial válida antes de la resolución sancionadora.
- Se advirtió que la inscripción fraudulenta en REMIPE puede dar lugar a nuevos procedimientos sancionadores si no se cumplen las características reales.


Cierre de la sesión, entrega de materiales y comunicación final (02:23:51)
Disponibilidad de resoluciones y material de clase para los estudiantes (02:23:51)
El expositor ofreció enviar a los asistentes algunas de las resoluciones de multa y expedientes comentados para su revisión.
Se mencionó que los expedientes ya están concluidos y se pueden compartir para consulta.
Mensajes finales, agradecimientos y cierre de la sesión (02:24:32)
Se dio por concluida la sesión con agradecimientos a los asistentes y deseos de buen fin de semana.
Se informó que se compartiría el enlace del chat y que se podía contactar a los números en pantalla para dudas sobre diplomados.
Se reiteró la disponibilidad para consultas y se finalizó la clase.